

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2088/2532

กรมศุลกากร ที่ 1 กับพวก
บริษัท ทอง แสน สุข จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 87, มาตรา 95

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคสอง

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 7

จำเลยนำสินค้านำเข้าคาร์บอนสตีลราวน์บาร์ล โลหะเหล็กกล้าชนิดแอลลอยประเภท พิภักดิ์ที่ 73.15 ง. เข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517 เจ้าหน้าที่ของ โจทก์ได้ผ่านใบขนสินค้าและรับชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้ากับภาษีบำรุงเทศบาล แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จำเลยนำสินค้านำเข้าโลหะเหล็กกล้าชนิดแอลลอยที่มีชื่ออย่าง เดียวกันเข้ามาในราชอาณาจักรอีก เจ้าหน้าที่โจทก์ได้ตรวจสอบวิเคราะห์สินค้านี้ แล้วเรียกเก็บอากรขาเข้าในประเภทพิภักดิ์ 73.10 โจทก์จะเอาผลการวิเคราะห์ สินค้านี้ที่จำเลยนำเข้าในปี พ.ศ. 2518 ไปเรียกให้จำเลยชำระอากรเพิ่มเติมในพิภักดิ์ ที่ 73.10 สำหรับสินค้านี้ที่จำเลยนำเข้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517 หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517 จำเลยได้ส่งและนำสินค้านำเข้าในราชอาณาจักร โดยจำเลยได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเลขที่ 127-02946 ต่อโจทก์ที่ 1 สำแดงรายการสินค้านี้ว่า "Carbon Steel Round Bars 19

mm., 22 mm., 25mm., "โลหะเหล็กกล้าชนิดแอลลอย ประเภทพิกัดที่ 73.15 D.
อัตราอากร 2 เปอร์เซนต์ เป็นเงินอากรขาเข้า 19,039.82 บาท ภาษีการ
ค้า 70,276.42 บาท และภาษีบำรุงเทศบาล 7,027.64 บาท จำเลยได้ชำระเงินภาษี
อากรและรับสินค้าไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2517 ต่อมาเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1
ตรวจพบว่าจำเลยสำแดงชนิดของสินค้าประเภทพิกัดอัตราอากรคลาดเคลื่อนเป็นเหตุ
ให้จำเลยชำระภาษีอากรไม่ถูกต้อง เพราะสินค้านี้ดังกล่าวเป็นเหล็กกล้าที่ทำเป็นท่อน
มีหน้าตัดตันเป็นรูปวงกลมประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ มีน้ำหนักตามส่วนไม่ถึงจำนวน
เปอร์เซนต์ตามที่พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ภาค 2 พิกัดอัตรา
อากรขาเข้าตอนที่ 73 หมายเหตุที่ 1 (ง) และ 1 (จ) ได้กำหนดไว้สำหรับโลหะผสม
เหล็กกล้า (แอลลอยสตีล) และเหล็กกล้าที่มีธาตุคาร์บอนสูง (ไฮยคาร์บอนสตีล) ตาม
ประเภทพิกัดที่ 73.15 สินค้าของจำเลยดังกล่าวจึงมิใช่โลหะผสมเหล็กกล้า (แอลลอย
สตีล) หรือเหล็กกล้าที่มีธาตุคาร์บอนสูง (ไฮยคาร์บอนสตีล) ตามประเภทพิกัดที่
73.15 แต่จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 73.10 เพราะตามหมายเหตุ 1 (บ) ประเภทพิกัดที่
73.10 หมายถึงเหล็กกล้าที่ทำเป็นท่อนมีหน้าตัดตันเป็นรูปวงกลม ซึ่งไม่เข้าลักษณะ
ใดตามหมายเหตุ (ซ), (ญ), (ด), (ต), (ถ), (ท) และ (น) โจทก์ที่ 1 จึงได้มีคำสั่งให้จัด
สินค้าของจำเลยดังกล่าวเข้าอยู่ในประเภทพิกัดที่ 73.10 อัตราอากร 20 เปอร์เซนต์
จำเลยต้องชำระอากรขาเข้าเพิ่ม 171,358.40 บาท ภาษีการค้า 12,401.72 บาท และ
ภาษีบำรุงเทศบาล 1,240.17 บาท และการที่จำเลยสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้องดังกล่าวจำเลยต้องเสียเงินเพิ่มอากรอีก 205,630.08 บาท เงินเพิ่ม
ภาษีการค้า 12,401.72 บาท และเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาล 1,240.17 บาท รวมเป็น
เงินภาษีอากรและเงินเพิ่มที่จำเลยต้องชำระทั้งสิ้น 404,272.26 บาท โจทก์ได้แจ้งให้
จำเลยชำระแล้วจำเลยทราบแล้วแต่ไม่ชำระ ขอให้จำเลยชำระเงินอากรขาเข้า ภาษี
การค้า ภาษีบำรุงเทศบาลพร้อมเงินเพิ่มรวมจำนวน 404,272.26 บาท แก่โจทก์ กับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้สำแดงชนิดของสินค้า ประเภทพิกัดอัตราอากร
คลาดเคลื่อนตามที่โจทก์ฟ้อง พนักงานของโจทก์เห็นว่าสินค้าของจำเลยเป็น
เหล็กกล้าชนิด แอลลอยสตีลได้ให้จำเลยเสียภาษีศุลกากรพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้า
ตอนที่ 73 หมายถึง ที่ 1 (ง)ตามพิกัดโลหะผสมเหล็กกล้า (แอลลอยสตีล) ตาม
ประเภทที่ 73.15จำเลยได้เสียภาษีศุลกากร อากรขาเข้าและภาษีสรรพากร ภาษีการ
ค้าภาษีบำรุงเทศบาลให้โจทก์ไปแล้ว การที่โจทก์เรียกร้องค่าภาษีเพิ่มโดยแจ้งว่า
จำเลยสำแดงชนิดของสินค้าประเภทพิกัดอัตราอากรคลาดเคลื่อนเป็นการใช้สิทธิไม่
สุจริต ทำให้จำเลยเสียหายเพราะได้คำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าจากภาษีอากรที่
โจทก์เรียกเก็บจากจำเลยและจำหน่ายสินค้าไปหมดแล้ว โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่า
สินค้าเหล็กกล้าของจำเลยมีส่วนผสมตามฟ้องนั้นได้มาจากหลักฐานอะไร จึงเป็นฟ้อง
เคลือบคลุมและคดีของโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว เห็นโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517 จำเลย
ได้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยสำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดง
รายการการค้าว่า เป็นสินค้าคาร์บอนสตีล รวน์ บาร์ล โลหะเหล็กกล้าชนิดแอลลอย
ประเภทพิกัดที่ 73.15 ง. เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้ผ่านใบขนสินค้าและรับชำระ
อากรขาเข้า ภาษีการค้ากับภาษีบำรุงเทศบาลไว้ตามเอกสารหมายเลข 1 และตรวจ
ปล่อยสินค้าให้แก่จำเลยแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 จำเลยนำสินค้าโลหะเหล็กกล้า

ชนิดแอลลอยเข้ามาในราชอาณาจักรอีกเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ยกเรื่องที่จำเลยเสียภาษีอากรครั้งก่อนในประเภทพิกัตที่ 73.15 ง. ว่าไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องเสียในประเภทพิกัตที่ 73.1 ได้มีการเสนอเรื่องไปตามกองที่เกี่ยวข้อง จนในที่สุดกรมศุลกากรโจทก์ที่ 1 ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2518 ให้จำเลยเสียภาษีอากรในประเภทพิกัตที่ 73.15 ง. และส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บภาษีอากรสินค้าชนิดนี้ตามประเภทพิกัตดังกล่าว แต่กองวิเคราะห์สินค้าได้ยกเรื่องขึ้นทักท้วงว่าคำสั่งของกรมศุลกากรที่สั่งให้จัดเก็บภาษีในประเภทพิกัตดังกล่าวไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องจัดเก็บในประเภทพิกัตที่ 73.10 จึงมีการสอบถามไปยังสภาความร่วมมือทางศุลกากรที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียม แล้วเสนอรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาปัญหาพิกัตอัตราศุลกากร ซึ่งมีมติให้จัดสินค้านี้ดังกล่าวเข้าในประเภทพิกัตที่ 73.10 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2524 กองพิกัตอัตราศุลกากรจึงได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บภาษีอากรตามมติของคณะกรรมการ และกรมศุลกากร โจทก์ที่ 1 ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งเดิมโดยให้จัดเก็บใหม่ในประเภทที่ 73.10 ต่อมาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2526 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้แจ้งให้จำเลยนำเงินค่าภาษีอากรไปชำระเพิ่มตามเอกสารหมาย จ.7 แต่จำเลยไม่ชำระ

มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองในประการแรกว่า โจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มขึ้นตามฟ้องหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้โจทก์ที่ 1 จะมีอำนาจเรียกเก็บอากรขาเข้าให้ถูกต้องตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 10 วรรคสองซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าค่าภาษีที่ได้เสียไว้ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จะต้องเสียจริง กรมศุลกากรมีสิทธิเรียกเก็บส่วนที่ขาดจนครบ ฯลฯ" และตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา 7 บัญญัติว่า "การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้าและใบขนสินค้าขาออกนั้น มิให้ถือว่าบริบูรณ์ นอกจากจะสำแดงประเภทของและเกณฑ์ปริมาณที่ต้องใช้ในการเก็บอากรให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่จำแนกและกำหนดไว้ในพิกัตอัตราอากรแนบท้ายพระราช

กำหนดนี้" ก็ตาม แต่สินค้าของจำเลยรายพิพาทซึ่งจำเลยได้นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2517 และจำเลยได้สำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าซึ่งเจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ผ่านใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าและรับชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้ากับภาษีบำรุงเทศบาลแล้วตามเอกสารหมายเลข จ.1 จนกระทั่งจำเลยได้นำสินค้าที่เรียกชื่ออย่างเดียวกันเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อประมาณต้นปี 2518 จึงได้มีการยกเรื่องการเสียภาษีในสินค้านำเข้ารายพิพาทว่า ที่สินค้านำเข้ารายพิพาทเสียภาษีในพิกัด 73.15 ง. นั้นไม่ถูกต้องที่ถูกต้องเสียภาษีในพิกัด 73.10 แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการวิเคราะห์สินค้านำเข้ารายพิพาทแต่อย่างใด คงปรากฏแต่จากคำเบิกความของนายสุขชัย พูนพานิชผลหัวหน้าหน่วยตรวจสอบพิกัดพยานโจทก์เพียงว่า โจทก์ที่ 1 ได้ชักตัวอย่างสินค้าที่จำเลยนำเข้าในปี 2518 มาตรวจสอบเท่านั้นการวิเคราะห์ตามเอกสารหมายเลข จ.4 ก็เป็นการวิเคราะห์เฉพาะสินค้านำเข้าที่นำเข้าในปี 2518 เท่านั้น ซึ่งผลของการวิเคราะห์สินค้านำเข้าตามเอกสารหมายเลข จ.4 ก็ปรากฏผลแต่เพียงว่า "เห็นควรจัดเหลือกรายนี้เข้าประเภทที่ 73.10" การวิเคราะห์สินค้านำเข้าดังกล่าว จึงเห็นได้ชัดว่าเป็นการวิเคราะห์สำหรับสินค้านำเข้าในปี 2518 หาได้มีการวิเคราะห์สินค้านำเข้ารายพิพาทไม่ ดังนั้น จึงนำเอาผลการวิเคราะห์สินค้านำเข้าที่จำเลยนำเข้าในปี 2518 ไปใช้ถึงสินค้านำเข้ารายพิพาทด้วยไม่ได้ทั้งนี้ไม่ปรากฏว่าสินค้าทั้งสองรายเป็นสินค้าในพิกัดประเภทเดียวกัน แม้การวิเคราะห์สินค้านำเข้าครั้งหลังนี้จะผ่านคณะกรรมการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร และมีการให้ยกเลิกคำสั่งของโจทก์ที่ 1 ซึ่งสั่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2518 ที่ให้จัดสินค้านำเข้ารายพิพาทอยู่ในพิกัดประเภทที่ 73.15 ง. ก็หาอาจถือเอาโดยปริยายว่าเป็นการวิเคราะห์สินค้านำเข้ารายพิพาทด้วยได้ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าสินค้านำเข้ารายพิพาทเป็นสินค้านำเข้าที่จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 73.10 ซึ่งจำเลยได้เสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนจึงไม่มีภาษีที่ขาดที่จะให้โจทก์ที่ 1 เรียกเก็บเพิ่มได้อีกตามฟ้อง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ทั้งสองในปัญหาอื่นต่อไปอีก..."

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พยานหลักฐานนับว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งต่อสำนวนคดีของศาล ความยากของเรื่องพยานอยู่ที่การพิจารณาว่าพยานที่มีลักษณะอย่างไรควรจะรับเข้าสู่สำนวนคดีของศาลได้ ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้สองกรณี คือ 1. พยานหลักฐานที่เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง (simple facts in issue) หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าพยานโดยตรง (direct evidence) กล่าวคือเป็นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริง ที่เป็นประเด็นข้อพิพาทว่ามีสภาพเป็นอยู่อย่างไร เช่น คดีมีประเด็นพิพาทว่าจำเลยได้กู้เงินโจทก์หรือไม่ พยานที่ลงชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ยืมเป็นพยานหลักฐานที่เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรง ศาลย่อมอนุญาตให้นำเข้าสู่สำนวนความได้ส่วนปัญหาว่าจะรับฟังได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 2. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท หมายถึงพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงแม้จะไม่ใช่ประเด็นโดยตรง แต่เป็นเรื่องที่สามารถโยงใยให้เห็นถึงความน่าจะเป็นหรือไม่น่าจะเป็นหรือข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรงได้หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าพยานพหุเหตุแวดล้อมกรณี (circumstant evidence) เช่นข้อพิพาทในเรื่องผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน การที่ผู้ซื้อขนานสืบว่าผู้ขายจะเอาที่ดินไปขายผู้อื่นเพื่อเป็นข้อประกอบว่าผู้ขายบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้น ถือว่าเป็นพยานที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท (131/2489) คดีที่บันทึกนี้โจทก์กล่าวอ้างตั้งประเด็นในฟ้องว่าจำเลยนำสินค้าเข้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517

โดยสำแดงประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 73.15 นั้นคลาดเคลื่อน ที่ถูกต้องเป็นประเภทพิกัด 73.10 จำเลยให้การปฏิเสธ ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้จึงมีว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517 จัดเป็นประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่ 73.10 หรือไม่ โจทก์กล่าวอ้างจำเลยได้เถียงภาระการพิสูจน์ตกโจทก์ โจทก์มีภาระต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เป็นประเด็นข้อพิพาทโดยตรงและโจทก์ควรจะนำเข้าสู่สืบคือผลการวิเคราะห์สินค้าที่จำเลยนำเข้าในวันที่ 1 ธันวาคม 2517 เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นข้อพิพาทนั้นว่ามีอยู่อย่างไร เป็นดังที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่ ส่วนพยานหลักฐานที่เป็นผลของการวิเคราะห์สินค้าที่เรียกชื่ออย่างเดียวกันซึ่งจำเลยนำเข้าในปี 2518 นั้นผู้บันทึกเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท โดยเป็นข้อเท็จจริงซึ่งอาจเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งโจทก์จะต้องนำสืบให้เห็นจุดเกาะเกี่ยวระหว่างพยานหลักฐานในครั้งหลังว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทอย่างไรและนำสืบให้เห็นข้อเท็จจริงของสินค้าที่จำเลยนำเข้ามาในปี 2517 ว่ามีสภาพอย่างเดียวกับสินค้าที่จำเลยนำเข้ามาในปี 2518 และที่ว่าวิเคราะห์พิกัดอัตราศุลกากรคลาดเคลื่อนอย่างไรที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไร การที่โจทก์นำสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับผลวิเคราะห์สินค้าที่จำเลยนำเข้ามาในครั้งหลังอย่างเดียวโดยไม่นำสืบให้เห็นจุดเกาะเกี่ยวของพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทอย่างไร เท่ากับว่าโจทก์ไม่นำพยานมาสืบในประเด็นข้อพิพาทเลยจึงไม่มีพยานหลักฐานตามประเด็นข้อพิพาทที่ศาลจะนำมาวินิจฉัยให้โจทก์ชนะคดีได้ มีข้อสงสัยเหตุว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้อำนาจศาลใช้ดุลพินิจรับพยานเข้าสู่สำนวนอย่างกว้างขวาง และให้อำนาจศาลในการเลือกรับฟังพยานหลักฐานที่เข้าสู่สำนวนได้อย่างกว้างขวางเช่นกัน จึงเป็นเหตุให้บางครั้งพยานหลักฐานที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทเข้าสู่สำนวนมากเกินไป ถ้าศาลได้พิจารณาอย่างพิถีพิถันในการอนุญาตให้พยานหลักฐานที่เป็นประเด็นข้อพิพาทหรือเกี่ยวกับประเด็น

ข้อพิพาทเท่านั้นเข้าสู่สำนวนเชื่อว่าจะทำให้การวินิจฉัยซึ่งนำนักพยานหลักฐานจะ
ง่ายและทำให้คดีดำเนินไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น วชิรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล